

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 973/2532 นางสาว จวน ทอง สว่าง
บริษัท ไทย อุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

โจทก์และนาง ต. ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยได้ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน
ในเวลาทำงาน และในบริเวณโรงงานอันเป็นสถานที่ทำการของจำเลยซึ่งมีเครื่อง
สุขภัณฑ์ อันเป็นสินค้าของจำเลยวางเรียงซ้อนกันอยู่ อาจทำให้เครื่องสุขภัณฑ์ เสีย
หายได้ทั้งตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยข้อ 10.11 และข้อ 11.3.9ก็
ห้ามมิให้พนักงานทุกคนทะเลาะวิวาททำร้ายซึ่งกันและกันในสถานที่ทำการ หาก
ฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนี้ จึงถือได้ว่า การกระทำของ
โจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยในกรณีร้ายแรง
จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดขอให้บังคับให้จำเลย
จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์
จำเลยให้การว่า โจทก์ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกับพนักงานอื่นในเวลา

ทำงานอันเป็นการกระทำผิดร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ทะเลาะวิวาทกับนางแดงอ่อน เพื่อนร่วมงานในเวลาทำงานและในบริเวณที่ทำงาน ซึ่งมีเครื่องสุขภัณฑ์ วางเรียงซ้อนกันอยู่ อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยได้ เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ข้อ 11.3.9 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 และแม้เป็นการผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง จำเลยก็ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์และนางแดงอ่อนเสนสายทอง ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยได้ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันในเวลาทำงานและในบริเวณโรงงานอันเป็นสถานที่ทำการของจำเลย ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีเครื่องสุขภัณฑ์ ของจำเลยวางเรียงซ้อนกันอยู่การทะเลาะวิวาททำร้ายกัน อาจทำให้เครื่องสุขภัณฑ์ ของจำเลยเกิดความเสียหายได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยข้อ 10.11 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้พนักงานทุกคนทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายซึ่งกันและกันหรือต่อบุคคลใด ๆ ในสถานที่ทำการบริเวณโรงงานหรือบ้านพัก และข้อบังคับของจำเลยดังกล่าว ข้อ 11.3.9กำหนดว่า การกระทำผิดข้อบังคับ ข้อ 10.11 นั้น ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นที่เห็นได้แล้วว่าเหตุที่จำเลยมีข้อบังคับออกมาเช่นนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เครื่องสุขภัณฑ์ ที่อยู่ภายในบริเวณโรงงานของจำเลยได้รับความเสียหายการที่โจทก์ทะเลาะวิวาททำร้ายกับเพื่อนพนักงานในสถานที่ทำงานของจำเลยจึงถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยในกรณีร้ายแรง จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 ที่

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>